

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2026. július 24-től • Verzió: 3.0

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a **Blueway Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (cégjegyzékszám: 13-09-206022; székhely: 2234 Maglód, Lövéte utca 35.; adószám: 25051632-2-13; képviseli: Gáspár Gergely Gyula ügyvezető; telefon: +36 30 279 6679; e-mail: gaspar@blueway.hu; a továbbiakban: „Szolgáltató”) és az általa nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: „Ügyfél”; Szolgáltató és Ügyfél együttesen: „Szerződő Felek”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

1. Bevezető rendelkezések, az ÁSZF hatálya

1.1. A Szolgáltató ipari gépek, berendezések, illetve az ezekhez tartozó alkatrészek (a továbbiakban: „Termék”) kereskedelmével, valamint a Termékekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtásával foglalkozó, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

1.2. Az Ügyfél kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti vállalkozás lehet. A Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján fogyasztókkal (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pont) nem szerződik; az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a szerződést szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében köti.

1.3. A Szerződő Felek jogviszonya az adott ügylet kapcsán megkötött Szállítási Szerződésen (a továbbiakban: „Szállítási Szerződés”) alapul. A Szállítási Szerződés és a jelen ÁSZF egymástól elválaszthatatlan egységet képeznek; eltérés esetén a Szállítási Szerződés rendelkezései az irányadók.

1.4. A szerződés nyelve a magyar. A Szerződő Felek jogviszonyára a magyar jog az irányadó, az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény (CISG) alkalmazásának kizárásával.

2. A szerződéskötés menete; elektronikus úton tett jognyilatkozatok

2.1. Az Ügyfél a Szolgáltató <http://www.blueway.hu/> weboldalon feltüntetett Termékekre – elérhetőségi adatainak megadásával – elektronikus úton ajánlatot kérhet. A weboldalon szereplő adatok, árak és képek tájékoztató jellegűek, nem minősülnek a Szolgáltató ajánlatának.

2.2. A Szolgáltató az ajánlatkérő üzenetben megadott e-mail címre haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül megküldi ajánlatát. A Szolgáltató ajánlati kötöttsége az ajánlatnak az Ügyfél e-mail címére történő megérkezését követő legfeljebb 48 óráig áll fenn; az Ügyfél ezen időtartamon belül jogosult az ajánlatot elfogadó nyilatkozatot (megrendelést) tenni.

2.3. A Szolgáltató az Ügyfél megrendelését haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül elektronikus úton visszaigazolja.

2.4. Az ÁSZF elfogadása: a jelen ÁSZF a Szolgáltató ajánlatának és visszaigazolásának részét képezi, azokban a Szolgáltató az ÁSZF-re kifejezetten hivatkozik, és az ÁSZF a www.blueway.hu honlapon folyamatosan elérhető és letölthető. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy az ÁSZF tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerte, és azt magára nézve kötelezőnek fogadja el (Ptk. 6:78. §); az ÁSZF külön aláírására nincs szükség. A

Szolgáltató az ÁSZF-re a Termékkel, illetve szolgáltatással kapcsolatban kiállított számlán is hivatkozik.

2.5. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a megkötött Szállítási Szerződés csak írásban jöhet létre, és csak írásban módosítható. A Szerződő Felek az e-mail útján tett nyilatkozatot írásbelinek fogadják el.

2.6. A Szolgáltató az Ügyfél elektronikus megrendelését egyedi, elektronikus számon tartja nyilván. A Szolgáltató a szerződéskötést követően kezdi meg a megrendelés szerinti Termék, illetve Termékek Ügyfél részére történő beszerzését.

2.7. A Szolgáltató és az Ügyfél között az egyedi szerződés elektronikus levelezés útján jön létre, így az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Eker. tv.”) 5. és 6. §-ában foglalt rendelkezések nem alkalmazandók.

2.8. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a részére értékesített új Termék gyártási éve a Szállítási Szerződés megkötésének événél korábbi lehet.

3. Szállítási feltételek; vis maior

3.1. A Szerződő Felek a várható szállítási határidőt a Szállítási Szerződésben rögzítik.

3.2. **A Szerződő Felek rögzítik, hogy a várható szállítási határidő tájékoztató jellegű, arra a Szolgáltató – a gyártói és beszállítói láncra tekintettel – garanciát vállalni nem tud.** Szolgáltató ezen pontra külön is felhívja az Ügyfél figyelmét, aki az ÁSZF elfogadásával ezen korlátozást kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja. A szállítási határidő túllépése önmagában nem minősül szerződésszegésnek; a késedelemről eredő igényekre a 8. pont (felelősség) rendelkezései az irányadók.

3.3. A Szerződő Felek a teljesítés módjaként a Szolgáltató székhelyén történő személyes átvételt, illetve futárral vagy fuvarozóval történő kézbesítést jelölik meg a Szállítási Szerződésben.

3.4. A Termék átvételére az Ügyfél, illetőleg az Ügyfél által megjelölt személy vagy meghatalmazott jogosult. A kiszállítás, illetve a személyes átvétel időpontjában az Ügyfél vagy átvévő köteles a csomag sértetlenségét ellenőrizni, majd az átvételt elismervénnyel igazolni. Az Ügyfél vagy átvévő jogosult a küldemény felbontására. A Termékkel kapcsolatos, átvételkor felismerhető mennyiségi és/vagy minőségi kifogást – ideértve a csomagolás sérülését is – az átvételkor, jegyzőkönyvben kell rögzíteni; ennek hiányában a Szolgáltató az átadáskor felfedezhető hibára vagy hiányra alapított reklamációt nem fogad el. Az átadáskor nem felfedezhető hibákra a 6. pont rendelkezései az irányadók.

3.5. A teljesítéssel a kárveszély az Ügyfélre száll át. Ha az átvétel az Ügyfél érdekkörében felmerült okból hiúsul meg vagy késik, a kárveszély az átvételre felajánlás időpontjában száll át, és a Szolgáltató a tárolásért díjat számíthat fel.

3.6. Vis maior: egyik fél sem felel a szerződés olyan megszegéséért, amelyet ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozott (így különösen: háború, terrorcselekmény, szankciók, járvány, természeti katasztrófa, energiaellátási korlátozás, gyártói vagy beszállítói késedelem, hatósági intézkedés, sztrájk), feltéve, hogy nem volt elvárható a körülmény elkerülése vagy a kár elhárítása. A vis maior időtartamával az érintett határidők meghosszabbodnak. Ha a vis maior a 90 napot meghaladja, bármelyik fél jogosult a

szerződéstől kártérítési kötelezettség nélkül elállni, illetve azt felmondani; az addig teljesített szolgáltatásokkal a felek elszámolnak.

4. Vételár és fizetési feltételek

4.1. A Szerződő Felek az adásvétel tárgyát képező Termék, illetve Termékek vételárát a Szállítási Szerződésben, bruttó összegben rögzítik.

4.2. A Szolgáltató jogosult a Szállítási Szerződésben előleget kikötni; ebben az esetben a beszerzést az előleg jóváírását követően kezdi meg. A Szolgáltató az Ügyfél részére a teljesítést követően jogosult számlát kiállítani. A számla ellenértékét az Ügyfél átutalás útján, a számlában meghatározott időpontig köteles a Szolgáltató részére megfizetni. A fizetés azon a napon minősül teljesítettnek, amelyen az összeget a Szolgáltató bankszámláján jóváírták.

4.3. A kiállított számlával kapcsolatos kifogásait az Ügyfél kizárólag írásban, a kézhezvételtől számított 8 napon belül teheti meg; a kifogás a nem vitatott rész fizetési határidejét nem érinti.

4.4. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatra (a jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke), továbbá a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti, negyven eurónak megfelelő forintösszegű behajtási költségátalányra jogosult. A Szolgáltató az Ügyfél lejárt tartozása esetén jogosult további teljesítéseit a tartozás rendezéséig felfüggeszteni, illetve azokat megfelelő biztosíték adásához kötni.

4.5. A Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy a Szállítási Szerződésben meghatározott vételár teljes kiegyenlítéséig a Szolgáltató a Termék tulajdonjogát fenntartja (Ptk. 6:216. §). Az Ügyfél a tulajdonjog-fenntartás hatálya alatt a Terméket nem idegenítheti el és nem terhelheti meg. A Szolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy jogszerű forgalmazója a Termékeknek, s a Termékek a tulajdonjog átruházásának időpontjában per-, teher- és igénymentesek.

5. Együttműködési kötelezettség

5.1. A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy egymással a Szállítási Szerződés, illetve a jelen ÁSZF teljesítése során együttműködnek, egymást minden lényeges körülményről – ideértve az Ügyfél által megadott adatokban történő változásokat is – haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül tájékoztatják.

5.2. A Szolgáltató tájékoztatást ad az Ügyfélnek az általa megrendelt Termék, illetve Termékek valamennyi műszaki adatáról.

5.3. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató az Ügyfél ilyen irányú igénye alapján, a Szerződő Felek által előre egyeztetett időpontban elvégzi az Ügyfél telephelyén a Termék, illetve Termékek beüzemelését, valamint – az Ügyfél külön kérésére – a Termék használatával kapcsolatos oktatást is megtartja. Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Termék nem rendeltetésszerű használatából, a karbantartási feladatok elmulasztásából, illetve a kezelési-üzemeltetési utasítások megszegéséből eredő károkért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

6. Jótállás, kellékszavatosság

6.1. A Szolgáltató kijelenti, hogy a Termék gyártója által biztosított jótállással megegyező mértékű jótállást biztosít az Ügyfél részére az általa forgalmazott új Termékekre. A jótállási

nyilatkozatot, a garanciális jogokat és kötelezettségeket az új Termék szervizkönyve, illetve a gyártói jótállási dokumentáció tartalmazza. Használt Termék értékesítése esetén jótállás – eltérő megállapodás hiányában – nincs.

6.2. Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. alapján. Az Ügyfél választása szerint kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha az ezek közül az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve mással javíttathatja, illetve – végső esetben, a szerződésszegés jelentős volta esetén – a szerződéstől elállhat. A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra áttérhet, az áttérés költségét azonban viselni köteles, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. Az Ügyfél kellékszavatossági igénye a teljesítéstől számított egy év alatt évül el (Ptk. 6:163. § (1) bekezdés).

6.3. A Szolgáltató a jótállási időszakon belül a Termék hibajavítását a bejelentést követő 2 munkanapon belül köteles megkezdeni. A Szolgáltató a helyszíni javításért jogosult kiszállási díj felszámítására.

6.4. Az Ügyfél köteles a Termékkel kapcsolatos minőségi kifogásait a hiba felfedezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül a Szolgáltató felé írásban megtenni. A bejelentés késedelmes megtételéből, illetve elmulasztásából eredő károkat az Ügyfél köteles viselni (Ptk. 6:162. §).

7. Elállás

7.1. Az Ügyfél az elállásra vonatkozó jogát legkésőbb a szállítási határidő lejártát megelőző nyolcadik napig, írásban (ajánlott postai küldemény vagy a Szolgáltató által visszaigazolt e-mail útján) jogosult gyakorolni.

7.2. Az Ügyfél kijelenti, hogy amennyiben az elállási jogát a Termék gyártásának, illetve beszerzésének megkezdését követő időpontban gyakorolja, úgy köteles a Termékkel kapcsolatban már felmerült valamennyi költséget a Szolgáltató részére megfizetni.

7.3. Az Ügyfél nem gyakorolhatja az elállás jogát olyan Termék esetén, amelyet az utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, illetve szereztek be.

8. A felelősség korlátozása

8.1. A Szolgáltató kártérítési felelőssége – jogcímétől függetlenül – a Szállítási Szerződés szerinti, az igénnyel érintett Termékre eső nettó vételár összegére korlátozott. A Szolgáltató nem felel a következménykárokért, közvetett károkért és az elmaradt vagyoni előnyért (ideértve különösen a termeléskiesést, üzemszünetet, adatvesztést és harmadik személyekkel szembeni kötelezettségeket). Az Ügyfél a jelen korlátozást a Szállítási Szerződés aláírásával, illetve a megrendelés leadásával, az ellenérték meghatározásánál figyelembe vett kockázatmegosztásra tekintettel kifejezetten elfogadja.

8.2. A 8.1. pont szerinti korlátozás nem terjed ki a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért való felelősségre (Ptk. 6:526. §).

8.3. A szállítási határidő túllépéséből eredő esetleges károkra a 8.1–8.2. pontok az irányadók; a 3.2. pont szerinti tájékoztató jellegű határidő túllépése önmagában kártérítési igényt nem alapoz meg.

9. A weboldalra vonatkozó rendelkezések

9.1. A weboldalon található valamennyi információt a Szolgáltató a lehető legteljesebb és legpontosabb módon törekedett feltüntetni, azonban előfordulhat, hogy az információk nem feltétlenül teljesek, aktuálisak vagy pontosak, ezért vitás ügyekben kizárólag a Szállítási Szerződés és annak mellékletei rendelkeznek bizonyító erővel. A weboldalon megtalálható képek illusztrációk, azokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

9.2. Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a weboldalon elhelyezett termékinformációk tájékoztató jellegűek. A Termék tulajdonságait a Termék csomagolása, a Termékhez fűzött, vagy a Termékhez kapcsolódó használati útmutató tartalmazza teljes körűen.

9.3. A weboldalon elhelyezett hivatkozások (linkek) esetlegesen harmadik, független weboldal-tulajdonosok által készített oldalakra mutathatnak; ezek tartalmáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

9.4. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a weboldal folyamatosan, korlátozás nélkül hozzáférhető legyen, azonban a folyamatos elérhetőségért felelősséget nem vállal. Fenntartja a jogot a weboldalhoz való hozzáférés ideiglenes vagy végleges, részleges vagy teljes korlátozására.

9.5. A weboldalon található minden információ (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a tájékoztatókat, termékábrákat, képeket, logókat), illusztráció, grafika, képi elrendezés szerzői jogi védelem alatt áll. A weboldal kizárólag saját, személyes célokra használható; tilos a webhelyet kereskedelmi célra használni, a webhely tartalmát módosítani, feldolgozni, terjeszteni, másolni. A weboldal felhasználói jogosultak a weboldal egyes részeit kizárólag saját célra, változtatás nélkül kinyomtatni, merevlemezre letölteni; valamennyi másolaton kötelező feltüntetni a szerzői jogi és védjegyadatokat.

9.6. A weboldal használatával összefüggő adatkezelésekről a www.blueway.hu oldalon elérhető Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

10. Titoktartás

10.1. A Szerződő Felek a szerződéskötés során és a jogviszony fennállása alatt tudomásukra jutott, a másik fél gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó, nem közismert tény, tájékoztatást és adatot – így különösen az ajánlatok műszaki és kereskedelmi tartalmát, az árakat és az üzleti kondíciókat – üzleti titokként (az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény szerint) kötelesek kezelni, azt harmadik személlyel csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával vagy jogszabályi kötelezettség alapján közölhetik. E kötelezettség a jogviszony megszűnését követően is, időbeli korlátozás nélkül fennmarad.

11. Záró és vegyes rendelkezések

11.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a magyar jog egyéb rendelkezései az irányadók.

11.2. A Szerződő Felek a közöttük felmerülő jogvitákat elsődlegesen békés úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a Szerződő Felek – hatáskörtől függően, vagyoni jogviták kivételével nem érintett körben is – a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

11.3. A Szolgáltató fenntartja az ÁSZF egyoldalú megváltoztatásának jogát. Valamennyi módosítás, változtatás a közzétételt követően válik hatályossá, és a hatálybalépését követően megkötött szerződésekre alkalmazandó; a Szolgáltató és az Ügyfél között korábban létrejött Szállítási Szerződésre a szerződéskötés napján hatályos ÁSZF az irányadó.

11.4. A Szolgáltató a www.blueway.hu honlapon közzéteszi a jelen ÁSZF elérhetőségét, így lehetővé teszi az Ügyfelek számára annak megismerését és tárolását.

11.5. A jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszonyok vonatkozásában nem áll rendelkezésre magatartási kódex, ilyen kódexnek a Szolgáltató nem veti alá magát.

11.6. Ha a jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyulna, az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti; az érvénytelen rendelkezés helyébe a hozzá tartalmában legközelebb álló, érvényes rendelkezés lép.

Verziótörténet: 1.0 – 2017. május 30.; 2.0 – 2023. április 11.; 3.0 – 2026. július 24. (átfogó felülvizsgálat: B2B hatály, az ÁSZF elfogadásának rendje, felelősségi rendszer, vis maior, fizetési biztosítékok, titoktartás).

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2026. július 24. napján lépnek hatályba, és a hatálybalépést követően megkötött szerződésekre alkalmazandók.

Blueway Trade Kft.

Kelt.: Nagytarcsa, 2026. július 24.